



لائحة المخالفات والجزاءات 2024

❖ الفصل الأول: التسمية والتعاريف.

- مادة (1) :** تسمى هذه اللائحة بـ (لائحة المخالفات والجزاءات).
- مادة (2) :** تسري هذه اللائحة على جميع العاملين في شركات المجموعة.
- مادة (3) :** يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كلاً منها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
- **المجموعة:** هي الكيان العام الذي يضم كافة الشركات الصناعية والتجارية والخدمية التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه.
 - **الشركة:** هي كل منشأة أو وحدة صناعية أو تجارية أو خدمية تقع ضمن الكيان العام لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه وتندرج ضمن الهيكل العام للمجموعة والتي تتمتع بالصفة الاعتبارية المستقلة.
 - **مقر الشركة:** المحيط الجغرافي (المكان) الذي يقع فيه أصول أو مقرات الشركة أو الوحدة الإدارية التابعة لها (كالفرع أو المعرض أو وسائل النقل وغيره) أو أي جزء منها.
 - **المدير العام:** الشخص الذي يشغل منصب المسؤول المباشر الأول عن إدارة المرفق أو الشركة بموجب قرار صادر من الجهة المختصة في الشركة أو المجموعة يخول له القيام بهذه الإدارة أو من ينوب عنه تنظيمياً.
 - **المسؤول المباشر:** مدير الإدارة/رئيس قسم/مشرف... الخ، والذي يقع تحت إدارته عدد من الأفراد يتولى مهام الإشراف عليهم إدارياً أو فنياً.
 - **الجزاء:** العقوبة أو الإجراء المقرر اتخاذه عند ارتكاب مخالفة طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
 - **الجزاء الملزم:** تطبيق إجراء أو جزاء لمخالفة يتضمنها جدول المخالفات والجزاءات على مخالفة أخرى غير واردة نصاً في هذا الجدول وذلك لوجود تشابه أو تقارب بين المخالفتين.
 - **التظلم:** المذكرة المكتوبة التي يتقدم بها العامل اعتراضاً على الجزاء أو الإجراء العقابي المتخذ ضده.
 - **المخالفة:** كل قول، أو فعل، أو سلوك، أو تصرف خاطئ، أو امتناع عن فعل يرتكبه العامل مخالفاً للقوانين والسياسات الداخلية المعمول بها في المجموعة.
 - **المخالفة البسيطة:** هي المعاقب عليها بموجب هذه اللائحة بالخصم من الراتب بيومين فأقل.



- **المخالفة غير البسيطة (الجسيمة):** هي المعاقب عليها بموجب هذه اللائحة بالخصم من الراتب بما يزيد عن يومين، وقد تصل إلى فصل من العمل، إضافة إلى المخالفات التي تضر بالأموال والأرواح.
- **الضرر البسيط:** انتهاك للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة النافذة بالشركة دون أن تلحق ضرر ملموس يتعلق بالصحة العامة أو السلامة المهنية أو صحة البيئة أو التلاعب بالأموال أو الحقوق أو الممتلكات وتكون متعلقة بالقواعد المسلكية كعدم الامتثال للأنظمة والسياسات النافذة بالشركة ويمكن تقديرها ماليا بمبلغ 500.000 ريال فأقل.
- **الضرر غير البسيط:** انتهاك جسيم أو خطير للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة تسبب ضرراً بالغاً وكبيراً يؤثر على الصحة العامة أو السلامة المهنية أو صحة البيئة أو التلاعب بالأموال أو الحقوق والممتلكات أو المساس بسمعة المجموعة ويمكن تقديرها مالياً بمبلغ أكثر من 500.000 ريال.
- **التحقق:** الإجراءات التي تتم بشكل أولي لحصر وتحديد المخالفة وفقاً لسياسة التحقيقات.
- **التحقيق الإداري:** مجموعة الإجراءات التي تستهدف كشف ملاحظات المخالفة وتحديد مدى ثبوتها وتحديد المسؤول عنها من خلال أخذ أقوال الأطراف المنسوب لهم المخالفة أو الذين لهم علاقة بها وجمع الأدلة... الخ وصولاً إلى تكييف المخالفة وفقاً لنصوص قانون العمل أو القوانين الأخرى النافذة أو جدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة.
- **المحقق:** هو الشخص أو اللجنة المكلفة من قبل جهة العمل المختصة بإجراء التحقيق.
- **الإيقاف عن العمل:** منع العامل من مزاولة مهام وظيفته كإجراء احترازي أثناء التحقيق لمصلحة العمل ولفترة معينة لا تزيد عن خمسة أيام شفوياً أو شهر كتابياً وفقاً للقانون.
- **لجنة البت في نتائج التحقيق:** هي لجنة مكونة من عدة أعضاء أحدهم من الموارد البشرية تجتمع بصفة دورية للبت في نتائج التحقيقات في المخالفات التي يصل الجزاء فيها إلى الفصل من العمل.
- **الدليل:** مجموعة من الوقائع أو القرائن التي تدل بذاتها أو عند توافرها على صحة إثبات وقوع المخالفة من الشخص (أو الأشخاص) المنسوب إليه اقترافها أو غيره.
- **الخروج عن مقتضى الواجب:** هو القيام بسلوك أو تصرف كان يفترض عدم القيام به أو الامتناع عن القيام بتصرفات أو سلوكيات أو مهام كان يفترض القيام بها، أو القيام بسلوكيات أو تصرفات غير لائقة بالوظيفة التي يشغلها العامل تؤثر على سمعة المجموعة أو الشركة التي يعمل فيها.
- **الغياب:** عدم حضور العامل لمزاولة عمله خلال المواعيد المحددة بدون عذر أو مبرر مقبول.



- **وسائل النقل:** جميع المركبات (سيارات، شاحنات، دراجات، باصات... الخ) سواء مملوكة للشركة أو مستأجرة وسواء مخصصة لنقل البضائع أو العمال أو المواد الخام... الخ.
- **القانون:** هو قانون العمل اليمني النافذ واللوائح المنظمة والمفسرة له أو القوانين الأخرى ذات العلاقة مع اللوائح المنظمة والمفسرة لها.
- **تقنية المعلومات:** كافة الأجهزة والمعدات التابعة لتكنولوجيا الحاسوب من أجهزة حواسيب وسيرفرات وشبكات وملحقاتها وبرامج أو تطبيقات تشغيلية... الخ.
- **السلامة والصحة المهنية:** كافة الوسائل والأجهزة والأدوات والمعدات والتعليمات والإجراءات الخاصة بحماية العاملين من أي أخطار في بيئة العمل.
- **العامل:** كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته وإشرافه ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء ومن كان قيد الاختبار والتدريب.
- **العمل:** كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء أجر معين.
- **الأجر الأساسي:** ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي، ولا يدخل في ذلك المستحقات الأخرى من غير الأجر الأساسي أيًا كان نوعها، وهو ما يخصم منه قيمة الجزاء.
- **الأجر الشامل:** وهو عبارة عن الأجر الأساسي مضاف إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيًا كان نوعها والبدلات الأخرى حسب نظام إدارة الأجور في المجموعة.



❖ الفصل الثاني: الأغراض والاسس العامة لللائحة المخالفات والجزاءات.

مادة (4) : (الأغراض): تهدف لائحة الجزاءات والمخالفات إلى تحقيق الأغراض التالية:

- 1- توعية العاملين بأهم المخالفات الإدارية والجزاءات الرادعة، لبناء ثقافة التقيد بالنظام.
- 2- خلق بيئة عمل تسودها مبادئ القيم السامية والأخلاق العالية والتقيد بالقوانين النافذة وسياسات المجموعة المعتمدة.
- 3- حفظ حقوق العاملين وحقوق وممتلكات الشركة.
- 4- ترسيخ مبدأ الضبط والسلوك الصحيح في العمل.
- 5- توجيه سلوك العاملين باتجاه المواقف الإيجابية من العمل.
- 6- الحفاظ على النظام في الشركة في أعلى مستوياته.
- 7- حفظ البناء التنظيمي العام للمجموعة وللشركات.
- 8- تنمية وتعزيز ثقافة احترام التسلسل الإداري.
- 9- ترسيخ مبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين منتسبي الشركة.

مادة (5) : الأسس والمبادئ العامة للائحة: تقوم اللائحة على الأسس العامة التالية:-

- 1- على كل شخص متواجد في مقر الشركة عَلم بوقوع مخالفة أو كان وقوعها بحضوره أن يقوم بالإبلاغ عنها عبر الوسائل المحددة في سياسة الإبلاغ مثل (إيثيक्स بوينت)، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم إبلاغ مختص الامتثال أو مدير الموارد البشرية في الشركة.
- 2- تُعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه وفقاً لهذه اللائحة ارتكاب العامل فعلاً من الأفعال التي تُمثل مخالفة لأحكام القانون، أو عقد العمل، أو سياسات المجموعة، أو المخالفات الواردة في الجدول الملحق بهذه اللائحة، أو أية قرارات أو تعليمات سارية المفعول حينها.
- 3- تكون الإحالة للتحقيق في المخالفات التي تقع في مقر العمل أو بسببه وبشكل عام في مقر الشركة وفقاً للإجراءات المحددة في سياسة الإبلاغ.
- 4- في المخالفات المتعلقة بالموارد البشرية يتم التحقيق عبر المختص المدرب على التحقيقات في الموارد البشرية بتكليف من مدير الموارد البشرية وتتخذ العقوبة بعد التنسيق مع إدارة علاقات الموظفين (إحدى الإدارات التي تنتمي إلى الموارد البشرية) فيما يخص الجزاءات التي لا تصل إلى مرحلة الفصل من العمل أما الجزاءات التي تصل مرحلة الفصل من العمل ترسل التحقيقات إلى لجنة البت في نتائج التحقيقات.



- 5- يجوز أن تُثبت المخالفة من المختص المتواجد في وقت ومكان حدوثها من خلال محضر إثبات حالة يُحدد فيه ساعة وتاريخ ويوم ومكان وقوع المخالفة ومضمونها وأي بيانات أخرى مع أخذ توقيع المُخالف والشهود أو إثبات رفض التوقيع والإشهاد على ذلك والابلاغ حسب الوسائل المبينة في سياسة الابلاغ.
- 6- إذا كانت المخالفة الإدارية منسوبة لموظف بدرجة مدير إدارة أو أعلى يكون الاختصاص بإصدار قرار الإحالة للتحقيق للإدارة المختصة بنوع المخالفة في الإدارة الإقليمية حسب سياسة التحقيقات بعد اشعار مدير عام الشركة وفي مخالفات الموارد البشرية يكون الاختصاص لمدير علاقات الموظفين.
- 7- إذا تبين للجنة البت في التحقيقات أو المحقق أن المخالفة الواردة أمامه غير مشمولة بجدول المخالفات الوارد بهذه اللائحة فيكون تقدير الجزاء عنها بالجزاء الملثمة وطبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة.
- 8- تستحق الشركة من العمال - جماعةً أو فرادى - بعد ثبوت المسؤولية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها ويكون سببها تقصير أو إهمال منهم - في وسائل العمل أو الإنتاج أو نتيجة للمخالفة التي ارتكبتها على ألا يتجاوز مقدار القسط الشهري الذي يخصم عن 25% من الأجر الأساسي على أن يسبق ذلك إبلاغ مكتب العمل بالمخالفة خلال (48) ساعة من تاريخ العلم بوقوعها.
- 9- لا تُعد تحمل الأضرار الواردة في جداول المخالفات والمرافقة لبعض الجزاءات حصرية وإنما نماذج للتوضيح وتظل القاعدة العامة هي التعويض عن الأضرار أيّاً كان نوعها وفقاً للقانون، ويكون تقدير التعويض وفقاً لمعايير فنية ومالية واضحة وعبر متخصصين ولا يتم التنفيذ إلا بعد العرض على الإدارة العليا للشركة وموافقتها.
- 10- يعتبر العامل مسؤولاً مسؤولية كاملة وشخصية عن كل ما يصدر عنه من تصرفات في نطاق وظيفته وما يكلف بإنجازه من مهام.
- 11- يجب على كل شركة القيام بما يلي:
 - إعلام العمال بالنظم واللوائح والقواعد المنظمة لسير العمل في الشركة بالطرق المختلفة والممكنة.
 - وضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر بحيث يطلع عليها كافة المنتسبين في كل شركة من شركات المجموعة، ويجوز أن يُستعاض عن ذلك بالكتيبات أو الأدلة المتضمنة كافة بنود اللائحة التي توزع على العمال، أو وضعها على موقع الكتروني لكل عامل صلاحية الدخول عليه ولا يُشكل مانعاً بالجهل باللوائح أو مقتضيات القانون من الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية والجزاء، والأصل أن جميع العاملين لديهم علم بهذه اللائحة ولا يؤخذ الادعاء بالجهل بها.



- سرعة مباشرة التحقيق في المخالفات المكتشفة أو المبلغ عنها، وسرعة إبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات الجنائية أو التي نتج عنها أضرار مادية للشركة.
- الرقابة والمتابعة المستمرة على انجاز الأعمال وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

مادة (6) : تسقط المساءلة التأديبية في الحالات التالية:

- 1- وفاة العامل ولا يترتب على ذلك سقوط الحق واستمرار المسائلة تجاه العمال الآخرين المساهمين معه في ارتكاب المخالفة.
- 2- انقضاء (15) خمسة عشر يوم على اكتشاف المخالفة أو الإبلاغ عنها دون مباشرة إجراءات التحقيق فيها إلا في الحالات الاستثنائية التي توجد لها مبررات منطقية.
- 3- إذا كانت المخالفة تنفيذاً لأمر مكتوب أو أمر شفوي مثبت مخالفاً لأحكام القوانين النافذة وسياسات المجموعة وصادر عن الرؤساء في العمل للعامل المنسوب إليه المخالفة بشرط أن يكون العامل قد نُبه عن المخالفة كتابة أو شفاهة بعد الإثبات، ويكون المسؤول عنها من قام بإصدار الأمر.

مادة (7) : لا يعني سقوط المسائلة التأديبية إسقاط حق الشركة بالمطالبة بأية تعويضات عما لحقها من أضرار جراء ارتكاب المخالفة.

مادة (8) : عند تطبيق أي عقوبة يجب مراعاة ما يلي:

- تناسب العقوبة مع حجم المخالفة.
- الظروف المحيطة بالعمل ومدى انتاجية العامل وسلوكه وتقييم أدائه ومدة خدمته وحالته الاجتماعية والتدابير التي سبق أن اتخذت ضده ومدى تكرار المخالفات في العمل.

مادة (9) : لا يجوز تطبيق أي عقوبة في الحالات التالية:

- بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على اكتشاف المخالفة إلا في الحالات الاستثنائية التي توجد لها مبررات منطقية.
- بعد انقضاء ثلاثون يوم من بداية التحقيق إلا في الحالات الاستثنائية التي توجد لها مبررات منطقية.



مادة (10) : لا يجوز تطبيق أكثر من عقوبة عن مخالفة واحدة، وفي حال اتضح تداخل المخالفة مع مخالفة أخرى وتطلب الأمر تطبيق جزائين يكتفى بتطبيق الجزء الأشد، إلا إذا كانت المخالفتين مستقلتين تماماً فيتم تطبيق الجزء المحدد لكل مخالفة على حدة.

مادة (11) : تعتبر عقوبتي (لفت النظر والإنذار الكتابي) لأغية بعد مضي عام من تاريخ تطبيقها ويلزم إزالتها من السجل الوظيفي للعامل إذا ثبت تحسن سلوكه بعدم تكرار المخالفة خلال نفس العام، وبحسب تقييم مسؤوله المباشر كتابة.

مادة (12) :

- يجوز تخفيف أي جزاء تقرر تطبيقه على العامل مرتكب المخالفة وفقاً لمبررات منطقية وبما يتوافق مع مصلحة العمل على أن تدون المبررات كتابة على نموذج الجزاء أو نهاية خلاصة التحقيق أو على النظام الآلي في التعليق بعد اثبات الجزاء الأصلي ويكون التخفيف من صلاحية لجنة البت في نتائج التحقيق مع اشعار مدير عام الشركة.
- لا يجوز تشديد أي جزاء بعد قرار المحقق أو لجنة البت في نتائج التحقيق.

❖ الفصل الثالث: احكام وقواعد التحقيق.



مادة (13) : يتم إجراء التحقيق وفقاً للشروط والضوابط الواردة في سياسة التحقيقات الصادرة من الإدارة القانونية على أن يتم الالتزام بما يلي:

1- إشعار العامل المطلوب التحقيق معه كتابياً بحيث يتضمن الإشعار نوع المخالفة وتاريخ ويوم وساعة ومكان التحقيق ويكون الإشعار قبل يوم على الأقل من تاريخ التحقيق ويجوز التحقيق في نفس اللحظة إن رأى المحقق ذلك.

2- في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد أو رفض الإدلاء بالأقوال دون مبررات مقنعة يُحرر المحقق محضراً يُثبت فيه ذلك، وتُعد مخالفة جديدة يعاقب عليها وفقاً لهذه اللائحة وبموجب هذا المحضر وعلى المحقق استكمال إجراءات التحقيق بالمخالفة التي هو بصدد التحقيق فيها بغيا به ورفع ما توصل إليه من نتائج حولها.

3- لا يجوز التوقيف عن العمل أثناء التحقيق إلا إذا تطلب الأمر التوقيف لإجراء احترازي يقدره المحقق أو جهة التحقيق، ولا يعتبر التوقيف إجراءً عقابياً ويحصل العامل على أجور أيام التوقف حتى إن طبق عليه جزاء حسب هذه اللائحة إلا في حالة كان من ضمن الجزاء تحمله مبالغ مالية تورد أجوره لصالح الجزاء لكن يظل أجره محتسب عن أيام التوقف.

4- يجوز طلب أي عامل للإدلاء بشهادته أثناء التحقيق حال تطلب التحقيق ذلك حتى وإن كان يتمتع بإجازة سنوية أو بدون أجر عدا الإجازة المرضية على أن يُستكمل التحقيق بعد انتهائها، ويجوز الانتقال إلى موقعه إن تطلب الأمر ذلك.

5- يجب مراعاة كافة الضوابط الشكلية الخاصة بالتحقيقات الواردة في سياسة التحقيقات.

6- لا يمنع ترك العامل للخدمة لأي سبب من الأسباب الاستمرار في المساءلة إذا كان قد بدء التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته، ويجب عدم إنهاء خدماته أو إخلاء طرفه إلا حين الانتهاء من التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب.

7- يجوز للعامل طلب ممثل العمال خطياً حال رغبته بذلك للحضور أثناء التحقيق معه فقط، ويقتصر الطلب على الحضور أثناء إدلاء العامل بأقواله فقط وليس عند الإجراءات الأخرى كجمع الأدلة وغيرها.

8- يجب أن يُبلغ العامل بنتائج التحقيق عند الانتهاء منه والقرار المتخذ ضده إن وجد، ويجوز الاكتفاء بنموذج الجزاء أو قرار إنهاء الخدمة للبلاغ على أن يثبت علمه بذلك وفقاً لإجراءات إثبات البلاغات، ويكون الإبلاغ عبر الإيميل أو إشعارات النظام الآلي.

مادة (14) : عند ثبوت أية مخالفة يقتصر توقيع الجزاء على الأحكام الواردة بهذه اللائحة على أن

يكون هذا الجزاء ضمن أحد الجزاءات التالية:

(1) لفت النظر الكتابي.



- (2) الانذار الكتابي.
(3) الخصم بما لا يزيد عن 20% من الأجر الأساسي في الشهر الواحد.
(4) الفصل من العمل.
مادة (15) : للموظف الحق في أن يتظلم من نتيجة التحقيق أو نتيجة لجنة التظلمات إلى المحكمة العمالية المختصة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالنتائج حسب القانون.

❖ الفصل الرابع: قائمة المخالفات والجزاءات.

مادة (16) : المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل:

م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر
---	---------------	---------------



	مرة أولى				مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة	
1	عدم الحضور للعمل(الغياب) أو التأخير عن مواعيد الحضور بعد المدة المسموح بها إن وجدت دون إذن مسبق.				خصم أجر مدة الغياب أو التأخير مع خصم نصف أجر المدة عن كل غياب أو تأخير.			
2	الغياب لأكثر من (15) يوم متقطع أو (7) أيام متصلة خلال السنة دون إذن أو مبرر مشروع				إنذار بالفصل من العمل			
3	استمرار الغياب مدة (30) يوم متقطعة أو(15) يوم متصلة أو أكثر خلال السنة دون إذن أو مبرر مشروع.				الفصل من العمل			
4	التأخير عن موعد الحضور المحدد دون إذن مسبق للعمال الذين لا يتصل عملهم بالإنتاج، أو الصيانة، أو الحراسة، أو الإسعاف، أو السلامة المهنية لمدة لا تزيد عن ساعة.				إنذار كتابي	ربع يوم	نصف يوم	يوم
5	التأخير عن موعد الحضور المحدد دون إذن مسبق للعمال الذين يتصل عملهم بالإنتاج، أو الصيانة، أو الحراسة، أو الإسعاف، أو السلامة المهنية لمدة لا تزيد عن ساعة.				لفت نظر	نصف يوم	يمنع من الدخول إلى العمل ويطبق جزاء عدم الحضور للعمل(الغياب)	
6	ترك مقر العمل أو الانصراف قبل المواعيد المحددة دون إذن مسبق أو مبرر مقبول للعمال الذين يتصل عملهم بالإنتاج، أو الصيانة، أو الحراسة أو الإسعاف أو السلامة المهنية أو المخازن ومحطة القوى والعيادة الطبية وما في حكم ذلك				ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
7	ترك مقر العمل أو الانصراف قبل المواعيد المحددة دون إذن مسبق أو مبرر مقبول للعمال الذين لا يتصل عملهم بالإنتاج، أو الصيانة، أو الحراسة أو الإسعاف أو السلامة المهنية أو المخازن أو محطة القوى والعيادة الطبية وما في حكم ذلك				لفت نظر	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم
8	عدم إبلاغ الرئيس المباشر وأخذ موافقته بالتأخير أو الخروج عن موعد الدوام لساعتين للنظام الإداري (استخدام الدوام المرن).				إنذار كتابي	يوم	الحرمان من الميزة	
9	ترك مقر العمل وعدم انتظار البديل لتسليم واستلام العمل.				ربع يوم	نصف يوم	يوم	يوم
10	البقاء في مقر العمل أو العودة إليه في غير المواعيد المحددة ودون إذن مسبق أو مبرر مقبول.				لفت نظر	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم



م	الجزاء المقرر				بيان المخالفة
	مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة	
11	لفت نظر	إنذار كتابي	ربع يوم	نصف يوم	السهو عن إثبات الحضور أو الانصراف دون مبرر مقبول.
12	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	إثبات الحضور وعدم التواجد في العمل مع التواجد في مقر الشركة.
13	خمسة أيام مع احتساب الغياب	فصل من العمل			إثبات الحضور مع عدم التواجد في مقر الشركة.
14	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	عدم تواجد الحارس أو السائق أو أي مُكلف بعمل المناوبة أو البقاء فيه دون حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة.
15	فصل من العمل				عدم تواجد الحارس أو السائق أو أي مُكلف بعمل المناوبة أو البقاء فيه مع حدوث أضرار جسيمة.
16	لفت نظر	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	عدم إبلاغ الرئيس المباشر عند الخروج من مقر الشركة أثناء العمل.
17	نصف يوم	يوم	يومان	أربعة أيام	الامتناع عن العمل ساعات إضافية أثناء أيام العمل الاعتيادية أو أثناء العطل الرسمية أو أثناء الراحة أو بدل الراحة دون مبرر مقبول.
18	إنذار كتابي	يوم	أربعة أيام	خمسة أيام	رفض العودة الى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي عند التكليف بذلك،
19	يوم	ثلاثة أيام	خمسة أيام	الفصل من العمل	رفض القيام بمهمة عمل خارج التوصيف الوظيفي في نطاق التخصص أو المجال الوظيفي دون مبرر مقبول
20	فصل من العمل				الغياب المتكرر حتى الاقتراب من الحد الأعلى للفصل بعدد 25 يوم للغياب المتقطع و 13 يوم للغياب المتصل لثلاثة أعوام متتالية بدون مبرر مقبول مع عمل إنذارات واشعارات والزامهم بتعهد بعدم التكرار حسب القانون خلال الأعوام السابقة



مادة (17) : المخالفات المتعلقة بالسلوك الشخصي:

م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
21	عدم الاهتمام بالمظهر العام أو النظافة الشخصية أثناء العمل أو بما يؤثر على سمعة ومظهر الشركة.	لفت نظر	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم
22	الادعاء الكاذب على الزملاء أو التشهير بهم أثناء العمل أو بسببه سواء مباشرة أو عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	يومان
23	الادعاء الكاذب على المدراء أو الرؤساء أو التشهير بهم أثناء العمل أو بسببه سواء مباشرة أو عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
24	مخالفة أي ضوابط في سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما فيه تعمد الإساءة والتشهير.	إنذار كتابي	يومان	خمسة أيام	فصل من العمل
25	المزاح أو اللعب أثناء العمل أو في مقر الشركة أو وسائل النقل مع عدم التسبب بأضرار أو التسبب بأضرار بسيطة.	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	يومان
26	المزاح أو اللعب أثناء العمل أو في مقر الشركة أو وسائل النقل مع التسبب بأضرار غير بسيطة (جسيمة).	فصل من العمل			
27	التعدي الجسماني (الضرب) على الزملاء أو الغير سواء رؤساء أو مرؤوسين في مقر أو وسائل نقل الشركة مع حدوث جروح أو كدمات.	فصل من العمل			
28	التعدي بالألفاظ الجارحة (السب والشتم) أو التطاول على الزملاء أو الغير سواء رؤساء أو مرؤوسين في مقر الشركة أو وسائل نقل الشركة.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل.	
29	الامتناع عن الحضور للتحقيق، أو الإدلاء بالأقوال، أو الإفادات، أو الشهادة أثناء التحقيق.	نصف يوم	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام
30	تعريض الموظف لإجراءات انتقامية من الرئيس المباشر نتيجة تقديم شكوى أو الإبلاغ عن تصرف غير نزيه وفقاً للسياسات الخاصة بذلك.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	



م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
31	إطلاق ألفاظ السخرية والتهكم ورفع الصوت سواءً على الزملاء أو الرؤساء أو المرؤوسين	يومان	أربعة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل
32	اتهام الزملاء بالرشوة أو السرقة أو أي إتهام آخر يعاقب عليه القانون وتبين عدم ثبوت التهمة	ثلاثة أيام	أربعة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل
33	التلاعب أو التناقض بالأقوال أثناء التحقيق أو الإدلاء بالشهادة	نصف يوم	يوم	يومان	ثلاثة أيام
34	الإدلاء بمعلومات خاطئة بسوء نية أثناء التحقيق.	يومان	ثلاثة أيام	فصل من العمل	
35	السماح لغير المسموح لهم بالدخول إلى مقر الشركة دون إذن والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
36	التحريض على مخالفة الأوامر أو التعليمات أو اللوائح الخاصة بالعمل .	ثلاث أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
37	عدم الإبلاغ عن تغير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية إلى الجهة المختصة بالشركة.	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	يومان
38	إدخال منشورات لا تتعلق بالعمل إلى مقر العمل أو القيام بتوزيعها أو لصقها دون إذن مسبق من الجهة المختصة بالشركة.	خمسة أيام	فصل من العمل		
39	جمع النقود داخل مقر العمل دون إذن مسبق من الجهة المسؤولة في الشركة.	نصف يوم	يوم	يومان	ثلاثة أيام
40	تصرف العامل للغير بالمهمات، أو الآلات، أو الأجهزة، أو المركبات التي يعهدها أو إعطاء ما يعهدها غيره للآخرين دون إذن من الجهة المختصة بالشركة دون حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة.	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	يومان
41	تصرف العامل للغير بالمهمات، أو الآلات، أو الأجهزة، أو المركبات التي يعهدها، أو إعطاء ما يعهدها غيره للآخرين دون إذن من الجهة المختصة بالشركة مع حدوث أضرار غير بسيطة (جسيمة).	فصل من العمل			
42	استخدام الآلات، أو الأدوات، أو الخامات، أو المركبات لغير الغرض المخصص لها دون حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة.	إنذار كتابي	يوم	يومان	ثلاثة أيام



الجزء المقرر				بيان المخالفة	م
مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة		
فصل من العمل				استخدام الآلات، أو الأدوات، أو الخامات، أو المركبات لغرض الغرض المخصص لها مع حدوث أضرار غير بسيطة.	43
الفصل من العمل				استخدام أدوات أو وسائل العمل لمنفعة الغير دون إذن مسبق.	44
انذار كتابي	يوم	يومان	ثلاثة أيام	استخدام الآلات أو المركبات أو الأدوات من قبل الأشخاص غير المرخص لهم أو الذين ليست بعهدتهم بدون تكليف من الجهة المختصة دون حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة	45
فصل من العمل				استخدام الآلات أو المركبات أو الأدوات من قبل الأشخاص غير المرخص لهم أو الذين ليست بعهدتهم بدون تكليف من الجهة المختصة مع حدوث أضرار جسيمة.	46
فصل من العمل				إخراج منتجات أو معدات خاصة بالشركة دون وجود تصريح خروج لها	47
فصل من العمل				انتحال العامل شخصية غير شخصيته أو تقديم شهادات أو وثائق مزورة لغرض العمل أو مرتبط به.	48
فصل من العمل				حمل المسكرات أو المواد الممنوعة أو المخدرة داخل مقر الشركة، أو وسائل النقل، أو السكن الخاص بالشركة، أو التواجد بالأماكن السابقة في حالة سُكْر أو تأثير مواد مخدرة.	49
فصل من العمل				حمل السلاح الناري في مقر الشركة أو وسائل النقل لغير المرخص لهم دون إذن مسبق من الجهة المختصة بالشركة.	50
فصل من العمل				حمل السلاح الأبيض في مقر الشركة أو وسائل النقل دون إذن مسبق من الجهة المختصة بالشركة.	51



م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
52	المزاح، أو تهديد الزملاء، أو الغير بالسلاح الناري، أو الأبيض للمرخص لهم بحمله داخل مقر الشركة أو وسائل النقل أو السكن الخاص بالشركة.	خمسة أيام		فصل من العمل	
53	تهديد الزملاء أو الغير بالسلاح الناري أو الأبيض لغير المرخص لهم داخل مقر الشركة أو وسائل النقل أو السكن الخاص بالشركة.			فصل من العمل	
54	الحُكم على العامل بجريمة مُخلّة بالشرف والأمانة والآداب العامة بحُكم قضائي بات.			فصل من العمل	
55	ارتكاب العامل فعل فاضح في مقر العمل، أو مقر الشركة، أو وسائل النقل أو السكن الخاص بالشركة			فصل من العمل	
56	رفض أداء مهام الوظيفة أو جزء منها حسب الوصف الوظيفي دون مبرر مقبول أو رفض إضافة مهام إلى المهام الحالية.			يثبت ذلك ويعتبر مستقيلاً	
57	تدني الأداء (الحصول على تقدير لا يقابل التوقعات خلال عامين متتاليين) مع عدم الاستجابة لخطّة تطوير الاداء خلال المدة المحددة في الخطّة. مع عمل الاشعارات والانذارات خلال العاميين السابقين.			فصل من العمل	
58	تدني الأداء لمندوبين المبيعات بعدم تحقيق الأهداف الشهرية.	لفت نظر	إنذار كتابي	خمسة أيام	فصل من العمل
59	إفشاء أسرار خاصة بالعمل.			فصل من العمل	
60	قبول رشوة، أو مكافئة أو هدية مقابل التفریط أو التهاون بواجبات العمل أو الاشتراك فيها أو التستر أو التحريض عليها، يدخل في ذلك طلب او استلام العمولات من العملاء سواءً مالية أو عينية.			فصل من العمل	
61	خيانة الأمانة، أو سرقة أموال، أو ممتلكات الشركة أو مباشرة الشروع أو الاشتراك فيها أو التستر أو التحريض عليها.			فصل من العمل	



م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
62	تقديم معلومات غير صحيحة بسوء نية تضر بسمعة الشركة أو ثقة الآخرين بها.	فصل من العمل			
63	تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة(التزوير).	فصل من العمل			
64	السرقه أو الشروع فيها سواء للأموال أو الممتلكات أو المساهمة في السرقه أو الشروع فيها أو المشاركة فيها أو تسهيلها.	فصل من العمل			
65	التوقيع على الوثائق أو المستندات أو الفواتير عن الرئيس المباشر أو الغير دون تفويض أو صلاحية.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
66	التوقيع على وثائق أو نماذج عمل نيابة عن الرئيس المباشر لمتغيرات تخص الذي قام بالتوقيع (إجازات، مهمات عمل.... الخ).	خمسة أيام	فصل من العمل		
67	إخفاء معلومات أو بيانات كان من شأنها تخفيف العقوبة على الزملاء.	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	يومان
68	التمارض أو افتعال إصابة أو جرح بقصد الحصول على إجازة.	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام	خمسة أيام
69	رفض الانتقال إلى جهة العمل الجديدة حال صدور قرار نقل دون مبررات.	يثبت رفضه للعمل الجديد ويعتبر مستقياً			
70	ثبوت التحرش اللفظي بالزملاء أو الزميلات في العمل.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
71	ثبوت التحرش الجسماني بالزملاء أو الزميلات في العمل.	فصل من العمل			
72	التمييز بالمعاملة وفقاً للون، أو الجنسية، أو الديانة أو المذهب أو الحزب أو القبيلة أو المناطق...الخ	يومين	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل
73	تقديم بلاغ كاذب بسوء نية أو لتحقيق مصلحة شخصية أو غيره.	نصف يوم	يوم	يومان	ثلاثة أيام
74	تقديم بلاغ كاذب سبب إرباك للعمل أو قلق للآخرين.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
75	العمل ضد مصلحة الشركة لدى الغير.	فصل من العمل			
76	الاخلال بالالتزامات الأساسية المترتبة على عقد العمل.	فصل من العمل			



م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
77	رفض المساعدة عند حدوث كوارث أو أخطار تهدد أمن وسلامة الشركة أو ممتلكاتها دون مبرر مقبول.	خمسة ايام	فصل من العمل		
78	ثبوت العمل لدى الغير أثناء أي نوع من أنواع الإجازات بأجر مع عدم إفشاء أسرار العمل أو الاستفادة من خبرات الشركة بحسب السياسة الخاصة بذلك	يومان	خمسة أيام	فصل من العمل	
		مع تسليم المبلغ الذي تقضاه عن تلك الأيام			
79	ثبوت العمل لدى الغير أثناء أي نوع من أنواع الإجازات بأجر مع إفشاء أسرار العمل أو الاستفادة من خبرات الشركة بحسب السياسة الخاصة بذلك	فصل من العمل			
80	جمع توقيعات من الموظفين داخل موقع العمل أو خارجه فيما يخص العمل دون اذن مسبق.	خمسة أيام	فصل من العمل		
81	تقديم الخدمات أو استخدام الصلاحيات بغير الغرض المخصص لها أو لمنفعة الغير من غير الاستفادة مالياً.	ثلاثة ايام	خمسة ايام	فصل من العمل	
82	تقديم الخدمات او استخدام الصلاحيات بغير الغرض المخصص لها او لمنفعة الغير مع الاستفادة مالياً.	فصل من العمل			
83	التلاعب في استخدام الخدمات الصحية سواء من قبل الموظف او عائلته (بيع ادوية-استخدام بطاقة التأمين الصحي لشخص اخر وما شابه ذلك.	فصل من العمل			



مادة (18) : المخالفات المتعلقة بنظام العمل:

م	بيان المخالفة				الجزاء المقرر		
	مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة			
84	يوميين	ثلاثة ايام	فصل من العمل		الصرف المخزني للقطع والمهمات بدون تقييد الرقم التسلسلي للقطعة وتأريخ الصنع على سند الصرف.		
85	لفت نظر	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	قراءة الصحف أو المجلات أو الكتب غير المتعلقة بالعمل أثناء العمل سواء ورقياً أو على مواقع التواصل الاجتماعي.		
86	لفت نظر	إنذار كتابي	يوم	يومان	التراخي أو التكاثر في أداء العمل والواجبات غير العاجلة المكلف بها.		
87	يوم	يوميين	ثلاث أيام	خمس ايام	التراخي أو التكاثر في أداء العمل والواجبات العاجلة المكلف بها.		
88	نصف يوم	يوم	يومان	ثلاثة أيام	النوم أثناء العمل في الأماكن غير الخطرة.		
89	خمس ايام	فصل من العمل			النوم أثناء العمل في الأماكن الخطرة (الامن والسلامة-الحراسة-محطات القوى) وما في حكمها.		
90	لفت نظر	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	التدخين في الأماكن غير المخصصة للتدخين.		
91	ثلاثة أيام	خمس ايام	فصل من العمل		التدخين في الأماكن المحظور فيها التدخين مع عدم حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة.		
92	فصل من العمل			التدخين في الأماكن المحظور فيها التدخين مع حدوث أضرار غير بسيطة (جسيمة).			
93	لفت نظر	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	تناول الطعام في الأماكن أو الأوقات غير المخصصة.		
94	خمس ايام	فصل من العمل			تناول القات في مواقع العمل.		
95	انذار كتابي	يوم	يوميين	ثلاث ايام	السماح بدخول القات الى مقر الشركة		
96	يوم	يوميين	ثلاثة أيام	أربعة أيام	التشاجر مع الطبيب المختص بسبب طلب إجازة مرضية غير مستحقة أو تدخل في مهنته.		



م	بيان المخالفة				الجزاء المقرر			
					مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
97	ارتكاب خطأ في العمل أو الإهمال أو التهاون في أدائه مع عدم حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة.				يوم	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام
98	ارتكاب خطأ في العمل أو الإهمال أو التهاون في أدائه الذي يؤدي إلى أضرار غير بسيطة (جسيمة).				فصل من العمل			
99	رفض توجيهات وتعليمات الرئيس المباشر دون مبرر مقبول.				ثلاثة أيام	خمس ايام	فصل من العمل	
100	مخالفة التعليمات أو اللوائح أو السياسات الخاصة بالعمل.				يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمس أيام
101	طلب الخدمة الذاتية للمتغيرات على النظام بما يخالف السياسة او بالتعديل على المرفق (المرضية - السنوية - التعويضية) وغيرها.				خمس أيام	فصل من العمل		
					مع استعادة المبالغ أو المنفعة إن صرفت			
102	عدم قبول الاجازة السنوية او المرضية من قبل المدير المباشر بدون إضافة تعليق لمرتين				لفت نظر	انذار كتابي	يوم	يومين
103	عدم اعتماد الطلبات المالية والمتغيرات اليومية المقدمة من الموظفين حتى التصعيد في النظام الالي في الموعد المحدد				لفت نظر	انذار كتابي	يوم	يومين
104	عدم اشعار الموظف لمديره (بأي وسيلة كانت الاتصال -رسائل SMS) عن الاجازة المرضية قبل طلبها في النظام عدا الحالات الاسعافية.				انذار كتابي	يوم	يومين	ثلاثة ايام
105	السماح للموظفين بالاطلاع على المعلومات أو البيانات الخاصة بالموظفين أو العملاء.				ثلاثة أيام	خمس أيام	فصل من العمل	
106	السعي في الحصول على بيانات الزملاء أو العملاء التي تعد ضمن الخصوصية الفردية.				ثلاثة أيام	خمس أيام	فصل من العمل	
107	إفصاح الموظف لزملائه عن المعلومات أو البيانات الوظيفية الخاصة به التي تضر بمصلحة العمل				خمس أيام	فصل من العمل		
108	الاحتفاظ بأصل المكاتبات أو مستندات الشركة لاستعمالها في أغراض شخصية.				فصل من العمل			
109	تمزيق أو إتلاف أو إخفاء المستندات بسوء نية مع وجود اضرار مادية او معنوية جسيمة.				الفصل من العمل			



الجزء المقرر				بيان المخالفة	م
مرة رابعة	مرة ثالثة	مرة ثانية	مرة أولى		
فصل من العمل	خمسة أيام		ثلاثة أيام	الإسراف في استهلاك الخامات والأدوات ومعدات الإنتاج دون مبرر مقبول.	110
فصل من العمل	خمسة أيام	ثلاث أيام	يوم	التلاعب بأمر الشغل أو كتابة بيانات غير مطابقة للمهام المكلف بها أو مقتضياته دون حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة.	111
فصل من العمل				التلاعب بأمر الشغل أو كتابة بيانات غير مطابقة للمهام المكلف بها أو مقتضياته مع التسبب بأضرار غير بسيطة (جسيمة).	112
خمسة أيام	أربعة أيام	ثلاثة أيام	يومان	التلاعب الذي يؤدي إلى تغيير مواصفات السلع أو الإهمال فيها دون التسبب بأضرار أو التسبب بأضرار بسيطة.	113
فصل من العمل				التلاعب الذي يؤدي إلى تغيير مواصفات السلع أو الإهمال فيها مع التسبب بأضرار غير بسيطة (جسيمة).	114
فصل من العمل			خمسة أيام	السماح بخروج وسائل النقل والمركبات دون تفتيش أو وفقاً للأنظمة المتبعة لذلك مع عدم حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة.	115
فصل من العمل				السماح بخروج وسائل النقل والمركبات دون تفتيش أو وفقاً للأنظمة المتبعة لذلك مع حدوث أضرار غير بسيطة (جسيمة).	116
فصل من العمل				رفض الخضوع للتفتيش أثناء الخروج من العمل.	117
خمسة أيام	ثلاثة أيام	يومان	يوم	رفض الخضوع للتفتيش أثناء الدخول إلى العمل.	118
فصل من العمل	خمسة أيام	ثلاثة أيام	يومان	التأخر في تسليم النقود المحصلة لحساب الشركة خلال يومين من تحصيلها أو في المواعيد المحددة دون مبرر مقبول مع عدم الاستفادة من المبلغ.	119
فصل من العمل				التأخر في تسليم النقود المحصلة لحساب الشركة خلال يومين من تحصيلها أو في المواعيد المحددة دون	120



م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
	مبرر مقبول مع الاستفادة من المبلغ.				
121	العجز البسيط في العهدة بدون تعمد.	إنذار	نصف يوم	يوم	يومان
122	العجز الجسيم أو المتعمد في العهدة.				
		فصل من العمل مع تحمل قيمة العجز			
123	الخروج عن مقتضى الواجب أو التصرف تصرفاً لا يتفق مع كرامة الوظيفة بغرض الإضرار بمصالح الشركة وسمعتها.	فصل من العمل			
124	فقد مهمات، أو قطع غيار أو سوء استعمالها أو عدم الإبلاغ بذلك.	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام	خمسة أيام
125	عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في هذه اللائحة سواءً من المختصين أو الرؤساء المباشرين في العمل أو المحقق بدون مبرر مقبول.	إنذار كتابي	يوم	يومان	ثلاثة أيام
126	عدم الإبلاغ عن المخالفة عند اكتشافها وسقوط التحقيق بانقضاء المدة القانونية دون مبررات مقبولة.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل
127	عدم تجديد الضمانة التجارية خلال الفترة المحددة من الشركة حسب الشروط بالنسبة للوظائف التي تتطلب وجوب توفيرها وتجديدها.	لفت نظر	يوم	خمس أيام	فصل من العمل
		المدة المحددة بين الجزاء والجزاء أسبوعين			



مادة (19) : المخالفات المتعلقة بخدمات النقل وقيادة المركبات:

م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
128	الرفض أو عدم القيام بتحميل المركبة كامل حمولتها دون مبرر مقبول.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
129	عدم الحفاظ على العهد الموجودة في المركبة.	نصف يوم	يوم	يومان	ثلاثة أيام
130	التسبب بحادث مروري أو الاشتراك فيه.	نصف يوم	يوم	يومان	ثلاثة أيام
131	عدم التقيد بالسرعة القانونية أثناء القيادة.	نصف يوم	يوم	يومان	ثلاثة أيام
132	قيادة المركبة بصورة مخالفة لقواعد المرور مع عدم حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة.	لفت نظر	إنذار كتابي	يومان	أربعة أيام
133	قيادة المركبة بصورة مخالفة لقواعد المرور مع حدوث أضرار غير بسيطة (جسيمة).	فصل من العمل			
134	عدم ربط حزام الأمان في الخطوط الطويلة أثناء القيادة أو استخدام التلفون أثناء القيادة.	إنذار كتابي	نصف يوم	يوم	يومان
135	عدم الاهتمام بصيانة المركبة والآلات والمعدات والأدوات المستخدمة أو تقديمها للفحص الدوري.	إنذار	نصف يوم	يوم	يومان
136	عدم إيقاف المركبة في المكان المخصص لها.	لفت نظر	إنذار	نصف يوم	يوم
137	إيقاف المركبة في الأماكن المحظورة بالشركة.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
138	الامتناع عن الخروج للعمل بعد تحرير أمر الشغل من الجهة المختصة بالشركة.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
139	التسبب في تعطيل وسيلة النقل بسبب ثبوت الإهمال.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
140	عدم التأكد من كميات البضائع الواردة أو الصادرة من/إلى مقر الشركة أو وفق الأنظمة المتبعة.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	



م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
141	قيادة المركبة أو أي معدة أخرى في مواقع خطرة دون استخدام (إشارات ضوئية، إشارات صوتية، مرايات...الخ) دون التسبب بأضرار أو التسبب بأضرار بسيطة.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام
142	قيادة المركبة أو أي معدة أخرى في مواقع خطرة دون استخدام (إشارات ضوئية، إشارات صوتية، مرايات...الخ) مع التسبب بأضرار غير بسيطة (جسيمة).	فصل من العمل			
143	الدخول بالمركبة أو بأي معدة أخرى إلى شوارع أو أماكن غير مسموح بها دون التسبب بأضرار أو التسبب بأضرار بسيطة	يوم	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام
144	الدخول بالمركبة أو بأي معدة أخرى إلى شوارع أو أماكن غير مسموح بها مع التسبب بأضرار غير بسيطة (جسيمة)	فصل من العمل			
145	قيادة المركبات أو المعدات الخاصة بالعمل من قبل موظف غير مخول بقيادتها مع عدم التسبب بأضرار	يومين	ثلاثة أيام	أربعة أيام	خمسة أيام
146	قيادة المركبات أو المعدات الخاصة بالعمل من قبل موظف غير مخول بقيادتها مع التسبب بأضرار	خمسة أيام	فصل من العمل		
147	التسبب بضرر للمركبة أو المعدة نتيجة استخدامها استخدام مخالف لقواعد الاستخدام السليم مع عدم وجود أضرار	يومين	ثلاثة أيام	أربعة أيام	خمسة أيام
148	التسبب بضرر للمركبة أو المعدة نتيجة استخدامها استخدام مخالف لقواعد الاستخدام السليم مع وجود أضرار	خمسة أيام	فصل من العمل		



الجزء المقرر				بيان المخالفة	م
مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة		
يوم	يومان	خمسة أيام	فصل من العمل	قياده المركبة بشكل مخالف لقواعد المرور أو قواعد القيادة الأمانة المحددة داخل الشركة والتي يتم رصدها من وسائل الرصد المخصصة لذلك مع عدم وجود أضرار	149
خمسة أيام	فصل من العمل			قياده المركبة بشكل مخالف لقواعد المرور أو قواعد القيادة الأمانة المحددة داخل الشركة والتي يتم رصدها من وسائل الرصد المخصصة لذلك مع وجود أضرار جسيمة	150



مادة (20) : المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية:

م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
151	عدم استخدام الحواجز الواقية والإشارات التحذيرية عند القيام بأعمال خطيرة.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
152	إزالة حواجز علامات السلامة والصحة المهنية (للأماكن المرتفعة، أماكن الانزلاقات...الخ).	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
153	إزالة أو تغيير أماكن التعليمات أو اللوحات المرشدة للسلامة والصحة المهنية.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
154	عدم ارتداء المهمات الوقائية أو عدم استخدام أدوات العمل الامن تبعاً لتعليمات السلامة في الاعمال والأماكن عالية الخطورة من القائمين بها حتى بدون حدوث إصابات أو أضرار.	يوم	يومان	ثلاث أيام	خمس ايام
155	عدم ارتداء المهمات الوقائية وعدم استخدام أدوات العمل الأمن تبعاً لتعليمات السلامة في الاعمال والأماكن عالية الخطورة من القائمين بها مع حدوث أضرار أو إصابات.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
156	القيام بأعمال تتطلب تصاريح للعمل فيها من المختصين في السلامة والصحة المهنية دون الحصول على الترخيص بذلك مع عدم حدوث أضرار أو حدوث اضرار بسيطة.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	
157	القيام بأعمال تتطلب تصاريح للعمل فيها من المختصين في السلامة والصحة المهنية دون الحصول على الترخيص بذلك مع اضرار غير بسيطة(جسيمة).	فصل من العمل			
158	عدم الالتزام في استخدام معدات ومهمات الوقاية البيئة والسلامة وفق معايير السلامة والصحة المهنية	يوم	يومين	ثلاث ايام	خمسة ايام
159	سماح سائق أي معدة خاصة بالعمل مثل الرفاعة أو غيرها للآخرين بالركوب بجواره دون مبرر.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام
160	عدم الحفاظ او اتلاف معدات السلامة والصحة المهنية.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام



م	الجزاء المقرر				بيان المخالفة
	مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة	
161	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل		التسبب في تعرض الآخرين لإصابة نتيجة إهمال أو مخالفته تعليمات أو إجراءات/ السلامة والصحة المهنية سواءً من القائمين عليها أو من المنفذين للعمل.
162	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام	خمسة أيام	العبث أو إتلاف بمعدات مكافحة الحرائق وأجهزة الإنذار المبكر.
163	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	قيادة المركبات بطريقة معاكسة في شوارع الشركة.
164	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	تجاوز السرعة المقررة داخل الشركة.
165	لفت نظر	إنذار كتابي	يوم	يومان	عدم إغلاق مفاتيح التيار الكهربائي أو إغلاق أجهزة الكمبيوتر أو أي أجهزة أخرى عند الانتهاء من العمل.
166	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	عمل تمديدات كهربائية مؤقتة لا تخضع لشروط السلامة والصحة المهنية.
167	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	عدم رفع مخلفات العمل عند الانتهاء منه.
168	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	وضع معوقات في الطرق المؤدية إلى معدات السلامة والصحة المهنية تعيق سهولة الوصول إليها.
169	يوم	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام	عدم الإبلاغ عن حدوث إصابات عمل خلال (24) ساعة بعد حدوثها.
170	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	فصل من العمل	التسبب بتعطيل آلة أو فساد منتج أو أي خسارة مالية نتيجة مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية.
	تحميل 25% من الخسارة	تحميل 50% من الخسارة	تحميل 75% من الخسارة	تحميل الخسارة كاملة	
171	فصل من العمل				التسبب بوفاة أي شخص آخر سواءً كان من منتسبي الشركة أو من غير المنتسبين نتيجة مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية.



م	بيان المخالفة	الجزء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
172	عدم قيام مختص السلامة المهنية بمتابعة تطبيق قواعد السلامة المهنية المعتمدة	يوم	يومان	خمس أيام	فصل من العمل
173	التعرض لإصابة في العمل نتيجة مخالفة تعليمات السلامة المهنية.	يومان			فصل من العمل
174	إلغاء أجهزة أو أدوات الحماية في الآلات.	خمس ايام			فصل من العمل
175	عدم قيام مشغلين الخطوط والآلات ومختصي السلامة المهنية بمتابعة وجود وسائل الحماية على الآلات والمعدات	يومان	ثلاث أيام	أربعة ايام	خمس أيام
176	المزاح بالأدوات أو الآلات أو المعدات حتى دون التسبب بإضرار أو التسبب بأضرار بسيطة.	يومان	ثلاث أيام	أربعة ايام	خمس أيام
177	المزاح بالأدوات أو الآلات أو المعدات (كالرفاعة، أو المركبات بجميع أنواعها) مع التسبب بإضرار غير بسيطة (جسيمة).				فصل من العمل
178	مخالفة تعليمات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالأمراض الوبائية دون حدوث عدوى	خمس ايام			فصل من العمل
179	عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الأمراض الوبائية	يوم	يومان	ثلاث أيام	فصل من العمل
180	عدم التزام القائمين على التعقيم أو النظافة أثناء الأمراض الوبائية	خمس أيام			فصل من العمل
181	عدم الالتزام بالمرور في الأماكن المخصصة للمشاة في المناطق الخطرة أو تجاوز حواجز الامن والسلامة	يوم	يومين	ثلاث أيام	خمس أيام



مادة (21) : قائمة المخالفات المتعلقة بنظم وتقنية المعلومات:

م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
182	مشاركة الحسابات وكلمات المرور مع أشخاص آخرين دون موافقة رسمية من إدارة تكنولوجيا المعلومات.	لفت نظر	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام
183	استخدام المدير المباشر للحسابات وكلمات المرور الخاصة بمرؤوسيه دون موافقة رسمية من إدارة تكنولوجيا المعلومات.	انذار كتابي	يوم	ثلاثة أيام	خمسة أيام
184	إهمال حماية سرية كلمات السر ومزايا الوصول المختلفة الخاصة بخدمات تكنولوجيا المعلومات.	لفت نظر	انذار كتابي	يوم	خمسة أيام
185	استخدام كلمات المرور وحساب الوصول الخاصة بالآخرين مع علمهم دون موافقة رسمية من إدارة تكنولوجيا المعلومات.	لفت نظر	انذار كتابي	ثلاثة أيام	خمسة أيام
186	استخدام كلمات المرور وحساب الوصول الخاصة بالآخرين دون علمهم وبدون تفويض رسمي من إدارة تكنولوجيا المعلومات.	انذار كتابي	يوم	ثلاثة أيام	خمسة أيام
187	محاولات الوصول غير المصرح به لموارد وخدمات تكنولوجيا المعلومات.	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام	فصل من العمل
188	تعتمد الوصول إلى بيانات أو اتصالات خاصة بالآخرين بدون إذن منهم أو وجود موافقة أو تفويض رسمي من إدارة تكنولوجيا المعلومات.	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام	فصل من العمل
189	محاولات تخريب خدمات أو أصول تكنولوجيا المعلومات سواء خاصة بالمجموعة HSA أو أي جهة أخرى.	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام	فصل من العمل
190	عدم الإبلاغ عن حوادث أمن المعلومات فور العلم بها.	انذار كتابي	يوم	خمسة أيام	فصل من العمل
191	عدم الإبلاغ عن فقد أجهزة تحتوي معلومات وحسابات تخص المجموعة HAS	لفت نظر	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام
192	إساءة استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات في أنشطة	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام	فصل من العمل



م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
	تنتهك القانون الدولي أو القوانين واللوائح المحلية.				
193	إساءة استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات في الإخلال بحقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية.	لفت نظر	إنذار كتابي	ثلاثة أيام	خمسة أيام
194	استخدام برامج بدون تصريح من قطاع تكنولوجيا المعلومات حتى وإن كانت مجانية أو سبق الموافقة عليها في ظروف سابقة انتهت مسبقاً.	لفت نظر	يوم	ثلاثة أيام	خمسة أيام
195	تعهد تعطيل برامج وأنظمة الحماية (مثال: مضاد الفيروسات).	إنذار كتابي	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
196	إساءة استخدام الاستثناءات ومزايا الوصول التي تمنح بشكل فردي طبقاً لطبيعة العمل، واستخدامها في غير أغراض أعمال المجموعة HSA	لفت نظر	إنذار كتابي	ثلاثة أيام	خمسة أيام
197	مشاركة الاستثناءات ومزايا الوصول التي تمنح بشكل فردي طبقاً لطبيعة العمل، مع أشخاص آخرين بدون الحصول على موافقة كتابية من قطاع تكنولوجيا المعلومات.	لفت نظر	إنذار كتابي	ثلاثة أيام	خمسة أيام
198	التسبب في حوادث أمنية أو فقد بيانات نتيجة إهمال سياسات وتعليمات التشغيل المختلفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.	إنذار كتابي	خصم يومين	ثلاثة أيام	فصل من العمل
199	القيام بأية أعمال صيانة أو تعديل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمجموعة HSA بدون الرجوع لقطاع تكنولوجيا المعلومات، سواء كان هذا الإجراء على مستوى العتاد أو البرمجيات.	إنذار كتابي	يومان	ثلاثة أيام	فصل من العمل
200	استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالمجموعة HSA في أي مواقع أو خدمات إلكترونية غير مرتبطة بأعمال المجموعة HSA	لفت نظر	إنذار كتابي	يوم	ثلاثة أيام



م	بيان المخالفة	الجزاء المقرر			
		مرة أولى	مرة ثانية	مرة ثالثة	مرة رابعة
201	استخدام حسابات البريد الإلكتروني العامة وغير مصرح بها مثل gmail في أعمال خاصة بالمجموعة HSA دون تنسيق مسبق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.	انذار كتابي	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
202	استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو المعدات التقنية الشخصية داخل شبكة المعلومات في المجموعة HSA دون إذن مسبق.	لفت نظر	انذار كتابي	يوم	خمسة أيام
203	استخدام مصادر وخدمات اتصالات أو أنترنت داخل شبكة المعلومات في المجموعة HSA غير المعدة من قطاع تكنولوجيا المعلومات دون إذن مسبق من إدارة تكنولوجيا المعلومات ودون مبررات مقبولة.	لفت نظر	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام
204	استخدام أجهزة الكمبيوتر المخصصة للغير بدون علمهم.	انذار كتابي	يوم	خمسة أيام	فصل من العمل
205	استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات في أنشطه غير قانونيه أو غير مرخص بها.	إنذار كتابي	إنذار كتابي	خمسة أيام	فصل من العمل
206	محاولة الوصول الى معلومات حساسة تتصف بالسرية أو خارج نطاق عمل الفرد.	انذار كتابي	ثلاثة ايام	خمسة أيام	فصل من العمل
207	عدم تخزين الملفات والبيانات التي تخص أعمال المجموعة HSA في الأماكن المحددة والمعدة من قطاع تكنولوجيا المعلومات SAP أو OneDrive	لفت نظر	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام
208	إساءة استخدام خدمات وموارد تكنولوجيا المعلومات بشكل يؤثر على استخدام بقية المستخدمين عليها.	لفت نظر	انذار كتابي	يومان	خمسة أيام



❖ الفصل الخامس: الاحكام العامة.

مادة (22) : عند تطبيق هذه اللائحة يجب مراعاة الأحكام العامة التالية:

- 1- مقدار الجزاء المقرر بهذه اللائحة يمثل الحد الأقصى للعقوبة.
- 2- يجوز حفظ التحقيق إدارياً عند عدم ظهور أي نتائج لعدم وجود الأدلة، ولا يمنع الأمر الصادر بحفظ التحقيق من إعادة التحقيق مجدداً إذا ظهرت دلائل من شأنها تعزيز وتقوية الدلائل التي وجد أنها غير كافية أو لزيادة الايضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة، ولا يجوز إعادة فتح التحقيق بعد الحفظ إلا خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ، عدا المخالفات الجسيمة فيمكن إعادة التحقيق بأمر من المدير العام أو من يمثله في أي وقت يجده مناسب.
- 3- في المخالفات التي قد تمثل وقائع جنائية يتم إجراء التحقيق الإداري وفقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة، ويجوز للمدير العام أو مدير الموارد البشرية إحالتها إلى ضابط أمن الشركة ليتولى استكمال الإجراءات بنظره أو بنظر الجهات الرسمية المختصة (أقسام شرطة، بحث جنائي، نيابات، محاكم...الخ).
- 4- إذا رفض العامل استلام ما يعنيه من إعلانات أو جزاءات أو إنذارات وغيرها من المذكرات الموجهة إليه يتم عرضها بواسطة رئيسه المباشر ويوقع على ذلك مع شاهدين ثم توضع في لوحة الإعلانات بالشركة ويعتبر كأنه استلمها، وما يتعلق بعقوبة الفصل من العمل فيتم إشعاره عبر لوحة الإعلانات وعنوانه أو موطنه المدون في ملفه الوظيفي عبر عاقل الحارة أو قسم الشرطة وإشعار مكتب العمل في المحافظة.
- 5- لا يعتبر من قبيل العقوبة استرداد الشركة مقابل قيمة الأضرار التي لحقتها من العمال جماعة أو فرادى جزاء المخالفات المنسوبة إليهم.
- 6- يكون تطبيق كلاً من عقوبتي لفت النظر الكتابي، والإنذار الكتابي بدون إجراء تحقيق إداري على أن يثبت مضمونها في نموذج الجزاء، ولا يجوز تطبيق عقوبتي الخصم من الأجر أو فصل من العمل إلا بعد إجراء تحقيق إداري، ويجوز في مخالفات الخصم من الأجر إثباتها بنموذج محضر إثبات واقعة أو إقرار من العامل بالمخالفة.
- 7- تحفظ كافة وثائق التحقيق في ملف خاص بالتحقيقات ويحتفظ بنسخة من الخلاصة في الملف الوظيفي لكل عامل ثبت إدانته.
- 8- يرجع فيما لم يرد به نص في أحكام هذه اللائحة إلى لائحة النظام الداخلي أو إلى اللوائح والأنظمة والسياسات والقرارات المعمول بها بالمجموعة أو إلى أحكام قانون العمل والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة وبما لا يتعارض معها، وفي حالة ظهور غموض في نصوص أو أحكام هذه اللائحة يكون تفسيرها من اختصاص جهة إعدادها وهي الإدارة العامة للموارد البشرية ولها أن تستعين بالجهات المتخصصة إن تطلب الأمر ذلك. وبما ينسجم مع قانون العمل دون مخالفته.



- 9- عند تكرار نفس المخالفة حتى انتهاء التدرج من الجزاءات الواردة في هذه اللائحة خلال مدة العمل من تاريخ ارتكاب أول مخالفة يكرر الجزاء الأخير لمرة واحدة بعد انتهاء التدرج مع إنذار نهائي بالفصل وفي حال ارتكاب المخالفة مرة أخرى يكون الجزاء فصل من العمل، وينطبق ذلك على الجزاءات التي يصل تدرجها إلى خصم أجر خمس ايام.
- 10- عند تكرار نفس المخالفة حتى انتهاء التدرج من الجزاءات الواردة في هذه اللائحة خلال العام من تاريخ ارتكاب أول مخالفة يكرر الجزاء الأخير كل ما تكررت المخالفة وينطبق ذلك على الجزاءات التي يقل تدرجها عن خصم أجر خمسة ايام فأدنى.
- 11- إذا ارتكب العامل نفس المخالفة من المخالفات التي جزاءها لفت نظر أو الإنذار الكتابي بعد أكثر من عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة تُعتبر بحكم المخالفة لأول مرة إذا تحسن سلوكه وفقاً لتقييم رئيسه المباشر.
- 12- يجوز توجيه تنبيهات شفوية أو مكتوبة ولا تعتبر جزاءات تأديبية وفقاً لأحكام هذه اللائحة وإنما تعتبر إجراءات تحذيرية لمنع احتمال وقوع مخالفة.
- 13- يجوز بعد توقيع الجزاء على العامل اتخاذ إجراء وقائي كالنقل إلى وظيفة أخرى أو موقع آخر إن تطلبت مصلحة العمل ذلك مع مراعاة أحكام قانون العمل في عملية النقل، ولا يعتبر ذلك من قبيل الجزاء التأديبي، وإنما يدخل ضمن السلطة التنظيمية لصاحب العمل.
- 14- لا يجوز إعادة توظيف العامل في أي شركة من شركات المجموعة بعد إنهاء خدماته بسبب الفصل من العمل نتيجة ارتكابه مخالفة إدارية أو جنائية.
- 15- يكون مقدار الخصم من الأجر في الجزاء هو من الأجر الأساسي ووفق النسب المحددة بهذه اللائحة وإذا وجد هناك زيادة عنها يؤجل باقي الخصم للشهر التالي وفق أحكام هذه اللائحة ولائحة التسهيلات المالية.
- 16- أي خلاف ينشأ بين العامل وجهة العمل يكون المرجع قانون العمل النافذ.
- 17- في حالة ارتكاب مخالفة الاعتداءات بين موظفين وتم التنازل من المعتدى عليه وتم الصلح تثبت الواقعة بمحضر صلح بين الطرفين ويتم تطبيق العقوبة كحق للشركة نتيجة لعدم التقيد باللوائح والسياسة وتفادياً لتكرار مثل هذه الحالات.
- 18- يحق للشركة إنهاء خدمات الموظف اثناء حجرة في الجهات المختصة بقضية لا تتعلق بالعمل بعد انتهاء فترة التحقيق والتي لا تتجاوز أربعة أشهر حسب القانون.
- 19- يحق للمدير المباشر التوجيه الى الموارد البشرية بتنفيذ عقوبات لفت النظر والانذار الكتابي دون اجراء تحقيق على أن يتطابق الجزاء وفقاً للمخالفة بحسب ما ورد في هذه اللائحة مع ضرورة اعتمادها عبر مدير الموارد البشرية ويحق له التعديل في الجزاء بما يتوافق مع اللائحة.



- 20- في حال حصول الموظف على اذن مسبق من مسؤولية المباشر في الحالات التي تتطلب اخذ اذن مسبق لا يجوز تطبيق العقوبة في حق الموظف.
- 21- للمحقق الحق في تقدير حالات الاعتداء وتكييفها ما بين الفصل من العمل وعقوبة الخصم ويكون له صلاحية الاستعانة بطبيب متخصص.
- 22- يجب اعلام الجميع بلائحة المخالفات والجزاءات وما يمكن ان يترتب عليها من جزاءات ووضعها في أماكن ظاهرة في مواقع العمل ونشرها على وسائل التواصل المختلفة المعتمدة في المجموعة.